



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/93/2025

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

התובע:

שדאפנה עלי

באמצעות ב"כ עו"ד עאבד מגדי

-נגד-

הנתבע:

שדאפנה ח'אלד

באמצעות ב"כ עו"ד גובראן רולא

החלטה

תביעה למתן צו להריסת גדר בטון הבנויה על שביל גישה משותף; זאת כדי לאפשר לתובע לבנות תוספת לדירתו בהתאם להיתר בנייה מספר 27545 שהונפק בתאריך 17.12.24.

מצאתי שיש להורות על העברת ההליך לבית המשפט לענייני משפחה בנוף הגליל - נצרת, שם מתנהלת במקביל תביעה לפירוק שיתוף שהגיש הנתבע נגד התובע (תמ"ש (נוף הגליל-נצרת) 53898-05-25 שדאפנה נ' שדאפנה).

1. הצדדים הם אחים; בבעלותם המשותפת קרקע בשטח 358 מ"ר הידועה כגוש 16927 חלקה 56 בכפר איכסאל. זכויותיהם של הצדדים במקרקעין שוות.

2. על הקרקע בנוי בניין בן שתי דירות; הבניין אינו רשום כבית משותף, אך אין חולק כי הוא ראוי להירשם בפנקס הבתים המשותפים (להלן – **הבית המשותף**).

3. דירת התובע ממוקמת בחלקה הפנימי של החלקה ודירת הנתבע בחלק החיצוני. בין הדירות מפריד קיר משותף.

4. המעבר אל הדירות מהכביש הראשי נעשה דרך שביל גישה משותף שרוחבו 3.20 מ' (להלן – **השביל המשותף**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/93/2025

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליכים התכנוניים שקדמו להגשת התביעה דנן

5. במהלך שנת 2022 הגיש התובע בקשה לקבלת היתר לבניית יחידה נוספת מעל דירתו. אין חולק כי תוספת זכויות הבניה המבוקשת על ידי התובע, אינה חורגת מחלקו היחסי במקרקעין.

6. הוועדה לתכנון ובנייה החליטה ליתן לתובע היתר בתנאים, תוך שהיא קובעת שיש להרוס גדר בטון שנבנתה לאורך השביל המשותף (להלן – הגדר או הקיר), גדר זו יצרה שני שבילים נפרדים למעבר הולכי רגל; שביל אחד מוביל לדירת התובע ומצוי בחזקתו הבלעדית, ושביל שני מוביל לדירת הנתבע ומצוי בחזקתו הייחודית.

7. הדרישה להרוס את הגדר נועדה לשם הנגשת השביל המשותף למעבר כלי רכב לדירת התובע, וכן לצורך סימון שני מקומות חניה שנדרש התובע לכלול בתוכנית הבקשה להיתר. בהחלטת הוועדה נקבע כי ללא הריסת הגדר, אי אפשר יהיה לבצע את תכנון שתי החניות כמתחייב.

8. הנתבע הגיש ערעור לוועדת הערר המחוזית. על טענות הצדדים בהליך זה, אפשר ללמוד מהחלטת ועדת הערר המחוזית שניתנה בתאריך 17.06.24:

5. **לטענת העורר, קיימת חלוקה מוסכמת בפועל בין הצדדים גם בנוגע לשביל הגישה. לטענתו שביל הגישה חולק לשני חלקים, כך שלעורר יש זכות בלעדית לעשות שימוש בשביל הגישה החדש שנוצר כתוצאה מהחלוקה בין הצדדים ואשר גובל בבית מגוריו, בעוד שלמשיב 2 יש זכות בלעדית לעשות שימוש בחלקו האחר של שביל הגישה החדש הנוצר. משכך, המשיב 2 נעדר תימוכין קנייניים בנוגע לשביל הגישה והיה על הוועדה המקומית לעכב את הדיון בבקשה להיתר בהתאם להלכה הפסוקה שהכתה שורש במשפטנו, לפיה מוסד התכנון רשאי לעכב את הדיון בבקשה להיתר אם לא הוכחו בפניו תימוכין קנייניים.**

6. **לעומת זאת, לטענת המשיבה 2 (המשיב 2 – עמ"ב), מדובר בשביל גישה משותף שאומנם במשך שנים נכפה עליו להסכים לחלוקה זו לצורך אחדות המשפחה (המדובר בשני אחים), אלא שכיום ועל מנת לממש את זכויותיו עליו להציג בבקשה להיתר מקומות חניה כדין במגרש (כאשר על פי היתר הבניה המקורי לא סומנו מקומות חניה במגרש). משכך, ולאור הבינוי הקיים במגרש ונתוני המגרש כפי שהתחוויר במעמד הדיון - אין מקום אחר**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/93/2025

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בו ניתן לסמן את מקומות החניה הנדרשים על פי דין והמשיב 2 נדרש לסמנם בקצה שביל הגישה ובחלקו הפנימי הגובל עם בית מגוריו ובנוסף, יש צורך לאפשר גישה לכלי הרכב מהשביל, שכיום אינה מתאפשרת לאור הבינוי הקיים בו ואשר שייך לעורר.

...

לאחר ששמענו באריכות רבה את טענות העורר, אנו סבורים כי העורר לא הוכיח בפנינו את צדקת טענותיו, ולו באופן לכאורי ועל פניו, בדבר הסכמות העבר בין הצדדים ו/או חלוקה בהסכמה בנוגע לשביל הגישה. לא הוצגו בפנינו מסמכים התומכים בטענתו, וטענותיו הסתמכו על בסיס המצב בפועל, כך שכל שיש בידנו הינה חלוקה פיזית שנעשתה בפועל על ידי הצדדים בשביל המעבר.

9. מהיתר הבניה המקורי שניתן למבני המגורים נראה כי בשביל המעבר שרוחבו 3.20 מ' לא אושר כל בינוי והוא נותר פתוח למעבר. התכלית העומדת בהותרת השביל פתוח – ברורה היא. השביל נועד לשמש כשביל מעבר בין אם להולכי רגל ובין אם לכלי רכב, הן למבנה הפנימי של המשיב 2 ה"כלוא" במגרש, והן למבנה המשיב 2, שכן הכניסה גם לבית מגוריו של המשיב 2 הינה משביל הגישה.

10. משמעות האמור הינה, כי לא זו בלבד, שהבניה הקיימת בשביל הגישה נעשתה בניגוד להיתר הבניה, אלא ששביל הגישה על פי היתר הבניה המקורי, לא "יוחד" למי מהצדדים ואף בחלקו (כשם שנעשה בפועל). משכך, נראה על פניו, כי הוא נותר בבעלות משותפת של הצדדים. בכך לטעמנו עלה בידי המשיב 2 לבסס תימוכין קניינים באשר לשביל הגישה. עם זאת, ועל מנת שהמשיב 2 לא יחרוג מחלקו היחסי (מחצית) בשביל הגישה, אנו קובעים כי הבקשה להיתר תתוקן ומקומות החניה יסומנו באופן שלא יחרגו מזכויות המשיב 2 בשביל הגישה, כך שהן תוצמדנה, ככל הניתן, לקצה שביל הגישה.

התביעה בבית המשפט לענייני משפחה שהוגשה בחודש מאי 2025

9. בתאריך 21.05.25 הגיש הנתבע תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בנוף הגליל-נצרת (תמ"ש (נוף הגליל-נצרת) 53898-05-25 שדאפנה נ' שדאפנה). בתביעה זו ביקש הנתבע צו פירוק שיתוף על ידי רישום הבית כבית משותף והצמדת חצרות, מקומות חניה וזכויות בנייה לכול אחת מדירות הצדדים. עוד התבקש להורות כי לאף אחד מהצדדים אין זכות לשימוש בלעדי ברכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/93/2025

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. מכתב ההגנה שהוגש בהליך שלפני עולה לכאורה כי יחד עם התביעה הוגשה בקשה לסעד זמני, ובהמשך ניתן צו מניעה זמני האוסר על בנייה עד להכרעה בתביעה לפירוק שיתוף (סעיף 36 לכתב ההגנה).

התביעה דן שהוגשה בחודש יוני 2025

11. כתב התביעה שלפני הוגש בתאריך 29.06.25 במסגרתו ביקש התובע צו להריסת הגדר שהנתבע בנה על השביל המשותף ללא היתר בנייה, ללא הסכמת התובע ובניגוד לרצונו; על גדר זו התקין הנתבע מצללה המשמשת כיום פעוטון המנוהל על ידי רעיית הנתבע. לטענת התובע בניית הגדר נכפתה עליו, בין היתר בשל רצונו לשמור על אחדות המשפחה; עם זאת ידוע היה לנתבע היטב כי בבוא העת, כאשר התובע ירצה לבנות מעל דירתו, יידרש הנתבע לסלק את הגדר מהשביל המשותף. לטענת התובע, אם לא יינתן צו לסילוק הגדר מהשביל המשותף, תימנע מהתובע הזכות לבנות תוספת לדירתו.

12. בכתב ההגנה טען הנתבע כי יש לסלק את התביעה דן בשל התביעה לפירוק שיתוף שנמצאת בבירור. מעבר לכך טען הנתבע כי יש לדחות את התביעה לגופם של דברים בשל פגיעה שתיגרם ליזמותו הקניינית ולבטיחותם של באי ביתו, ובשל הסתמכותו של הנתבע על הסכם חלוקה משנת 1997 מכוחו פועלים הצדדים מזה למעלה מ-25 שנים.

13. בהחלטה מיום 11.11.2025 הוריתי לתובע להגיש תגובתו לבקשה לסילוק התביעה, ולנמק מדוע לא אורה על העברת התביעה לבית המשפט לענייני משפחה בשל העדר סמכות עניינית.

14. בתגובתו טען התובע כי התביעה מצויה בסמכות מקבילה של ערכאה זו והן של בית המשפט לענייני משפחה. הואיל והתביעה נוגעת לשימוש ברכוש המשותף, יש עדיפות לבירור התביעה אצל המפקח על רישום המקרקעין, הוא בעל הידע והמומחיות לנושא שבמחלוקת. עוד טען התובע כי התביעה לפירוק שיתוף הוגשה בחוסר תום לב לאחר דחיית נימוקי התנגדותו של הנתבע ברשויות התכנון, וכול מטרתה לדחות את הקץ. ניהול התביעה בערכאה זו אין בה לפגוע כהוא זה בתביעת הנתבע לפירוק שיתוף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/93/2025

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לאחר עיון בבקשה ובתגובה ולאחר בחינת החומר המונח בתיק, מצאתי שיש להורות על העברת התביעה לבית המשפט לענייני משפחה בנוף הגליל-נצרת.

15. סעיף 1(2) לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה – 1995 קובע כי לצורך בחינת השאלה, האם תובענה מסוימת מצויה בסמכותו העניינית של בית המשפט לענייני משפחה, יש צורך בהתקיימותם של שני תנאים במצטבר: האחד, שהתובענה הוגשה על ידי אדם נגד בן משפחתו; והשני, שעילת התובענה היא סכסוך בתוך המשפחה.

16. התובע והנתבע אחים, ולפיכך מתקיים התנאי הראשון; יש לבחון האם מדובר בתובענה שעילתה סכסוך בתוך המשפחה. לפי מבחן זה יש לברר האם הסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבוש עילת התביעה. במילים אחרות: האם סיבת הסכסוך או מקורו, ביחסים המשפחתיים [\[רע"א 6558/99 חבס נ' חבס, פ"ד נד\(4\) 337, 343-344; בע"מ 164/11 פלונית נ' פלוני \(נבו 29.4.2012\)\]](#), להבדיל מנסיבות בהן התביעה ממוקדת ב"יחסים העסקיים" שבין בני המשפחה [\[רע"א 4440/19 בר דוד זכויות ממציאים \(1989\) בע"מ נ' לושי-סטון \(נבו 06.08.2019\)\]](#) או מנסיבות בהן זהות בעלי הדין מקרית להשתלשלות האירועים. לא נדרש שהסיבה היחידה והבלעדית להיווצרות עילת התביעה היא הסכסוך המשפחתי; די בכך שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה נכבדת וחשובה להיווצרות עילת התביעה, כדי שנראה את עילתה של התובענה בסכסוך בתוך המשפחה (רע"א 6558/99 שאוזכר לעיל).

17. השאלה האם מדובר בתביעה שעילתה סכסוך בתוך המשפחה תוכרע באמצעות בחינת כתבי הטענות של הצדדים ובראשם כתב התביעה [\[רע"א 672/22 פלוני נ' פלוני \(נבו 27.6.2022\)\]](#). מלאכת הסיווג לקביעת הקשר בין עילת התביעה לבין הסכסוך בתוך המשפחה אינה תמיד קלה, והיא מצריכה בירור נתונים עובדתיים בעלי אופי אובייקטיבי וסובייקטיבי. כך למשל במישור האובייקטיבי, כמה זמן נמשך הסכסוך, האם רק בני משפחה הם חלק ממנו או גם גורמים מחוצה לה, האם הסכסוך נוגע לעניין נקודתי או מתפרש על כלל היחסים שבין הצדדים, והאם בראייה כוללת מדובר במערכת יחסים המצריכה ומצדיקה שגורמים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/93/2025

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקצועיים העומדים לרשות בית המשפט למשפחה, יסייעו לפתרון כולל של המשבר המשפחתי. בצד הנתונים האובייקטיביים, ישנה חשיבות גם לפן הסובייקטיבי הבוחן את התייחסות הצדדים עצמם לסכסוך שביניהם, כיצד הצדדים רואים את המחלוקת ביניהם - כסכסוך בעל אופי משפחתי או כמחלוקת שעיקרה אזרחי [ראו: [ע"א 1662/99 חיים נ' חיים](#), פ"ד נו(6) 295 (2002); [רע"א 672/22](#) שאוזכר לעיל].

18. ביישום הוראות החוק והפסיקה, שוכנעתי כי הסכסוך אינו מצוי בגדרי סמכותי העניינית וכי התובענה שלפניי, עילתה סכסוך בתוך המשפחה.

19. הבית המשותף מושא ההליך כולל רק את שתי דירות הצדדים. במחלוקת מושא כתב התביעה לא מעורבים גורמים נוספים.

20. בכתב התביעה טען התובע כי הבנייה בשביל הגישה נכפתה עליו והוא הסכים לה "בשל רצונו לשמור על אחדות המשפחה" (סעיף 7 לכתב התביעה). בעניין זה הרחיב הנתבע בכתב ההגנה ותיאר סכסוך שפרץ בינו לבין אחיו התובע בשנת 1997 בקשר לשימוש במקרקעין, "בעקבותיו ובמאמצים של מכובדי הכפר, הגיעו הצדדים להסכם חלוקה ייחודית של ההחזקה והשימוש במקרקעין... ובנו קיר פנימית ליישום הסכם החלוקה הלכה למעשה, ולקיבוע הסכם חלוקה זו כעובדה בשטח, ומניעת הסגת גבול של מי מהצדדים לחלקו של האחר..." (סעיף 9 לכתב ההגנה).

21. שוכנעתי כי המקור לסכסוך הנוכחי נעוץ בסכסוך שפרץ בין הצדדים בשנות ה-90. לא בכדי התביעה לפירוק שיתוף הוגשה לבית המשפט לענייני משפחה, ביחס לזאת לא נשמעה התנגדות מצד התובע, כך לפי המסמכים שלפניי. גישתם זו של הצדדים מלמדת כי גם הם רואים את המחלוקת ביניהם כסכסוך בעל אופי משפחתי, שהמקום המתאים לדון בו, הוא בית המשפט לענייני משפחה.

22. כפי שטען התובע, תביעה שעילתה הסגת גבול, מצויה בסמכות מקבילה של המפקח על המקרקעין ושל בית המשפט. לצד זאת, לא תמיד תביעה שמקורה בעוולת הסגת גבול תחסה תחת סמכותו העניינית של המפקח על המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/93/2025

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משקבעתי כי מדובר בסכסוך שעילתו בתוך המשפחה, אין עוד בחירה לתובע היכן תתברר תביעתו, והיא יצאה מגדרי סמכותי העניינית. אין יסוד לטענה בדבר עדיפות בירור המחלוקת בערכאה זו, במיוחד בהינתן שמדובר בעוולה המצויה בסמכות מקבילה של שתי הערכאות.

23. יצוין כי גם לו הייתי מוצאת שאין מדובר בסכסוך שעילתו בתוך המשפחה, לכול הפחות היה מקום לעכב את בירור ההליך שלפניי עד להכרעה בהליך המקביל, בהתאם לדוקטרינת 'הליך תלוי ועומד', זאת בין היתר לנוכח החפיפה הקיימת בין הסוגיות העומדות לבירור בכול אחד מההליכים והחשש מקבלת הכרעות סותרות [ראו: רע"א 64797-03-25 **פואד בסול נ' איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ** (נבו 26.5.2025)]. בהקשר הדברים אפנה לטענת הנתבע כי במסגרת ההליך בבית המשפט לענייני משפחה ניתן צו מניעה זמני נגד התובע האוסר על שינוי המצב בשטח (סעיף 36 לכתב ההגנה) - בתגובתו לא הכחיש התובע עובדה זו. בהקשר זה יוער כי בכתב התביעה שלפניי נמנע התובע מלפרט בעובדות התביעה את דבר קיומו של ההליך המקביל, והסתפק בצירוף העתק של כתב התביעה שהוגש על ידי הנתבע בהליך המקביל. ודוק; תקנה 10(11) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 מחייבת תובע לציין בחלק הראשון של כתב התביעה (בכותרת) "**דבר קיומו של הליך נוסף בבית משפט או בבית דין, בקשר למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד לו או היה צד לו**". אין מדובר בהוראה טכנית; כבר נפסק כי אי גילוי מלא של הליכים קודמים והחלטות שיפוטיות רלבנטיות, עלול להיחשב חוסר ניקיון כפיים ושימוש לרעה בהליכי משפט [ראו: רע"א 4138/22 **פלוני נ' פלוני** (נבו 28.06.2022; בג"ץ 3810/11 **פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי באשדוד** (נבו 29.3.2012)].

24. מהנימוקים שהובאו אני מורה על העברת התביעה לבית משפט לענייני משפחה בנוף הגליל-נצרת, הוא בית המשפט המוסמך לדון בתביעה שלפניי, לפניו מתנהלת תביעה נוספת בין הצדדים באותו עניין (תמ"ש (נוף הגליל-נצרת) 53898-05-25 שדאפנה נ' שדאפנה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/93/2025

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. אשר להוצאות הבקשה. נתתי דעתי בין היתר לעובדה שעניין הסמכות העניינית הועלה מיוזמתי, ולכך שבסופו של יום, נדחתה בקשת הנתבע לסלק את התביעה על הסף, ואני מורה שכול צד יישא בהוצאותיו.

26. בעניין האגרה ששולמה בהליך שלפניי - בהתאם ל"הוראת ביצוע בעניין תשלום אגרה בתביעה שהועברה מבית משפט ובתביעה שהועברה לבית משפט" של הממונה על המרשם וראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים – האגרה תושב לתובע, לאחר שתגיש למזכירות הלשכה אישור על תשלום אגרת התביעה בבית המשפט המוסמך.

27. מועד הדיון הקבוע להיום – מבוטל. מזכירות תשלח החלטתי בהקדם לצדדים ותוודא טלפונית קבלתה אצלם. יש לבצע סגירה של התיק במערכת.

ניתנה היום, כ"ז בחשוון תשפ"ו, 18 בנובמבר 2025 בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין